

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 426/2547 พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร โจทก์
นาย เจริญ มุกดาไทยวิวัฒน์ จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 121

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26, มาตรา 30,
มาตรา 47

พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 23

ความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และความผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 เป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน เจ้าพนักงานย่อมมีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดและพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจทำการสอบสวนได้ไม่ว่าจะมีผู้เสียหายร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษผู้กระทำความผิดหรือไม่ แม้จะวินิจฉัยว่าการมอบอำนาจให้ร้องทุกข์ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่มีผลทำให้การดำเนินคดีนี้แก่จำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของจำเลยในปัญหาดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย

ศาลจังหวัดมุกดาหารดำเนินการสืบพยานหลักฐานของโจทก์ตามคำขอของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 47 วรรคสอง เมื่อศาลจังหวัดมุกดาหารเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมย่อมมีอำนาจอนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและสืบพยานเพิ่มเติมตามมาตรา 26 และ 30 แห่งพระ

ราชบัญญัติดังกล่าว และข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 45

พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 23 ที่ให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพสามิต
ออกประกาศเพื่อกำหนดราคายาสูบชนิดบุหรี่ซิการ์เรตเพื่อใช้เป็นมูลค่าในการคำนวณ
ค่าแสตมป์ยาสูบ ตามมาตรา 5 ตริ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มิได้บังคับให้ต้อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้ แม้ประกาศกรมสรรพสามิตจะมีได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก็มีผลใช้บังคับในการนำไปคำนวณค่าปรับได้

โจทก์ฟ้องว่า โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ผู้เสียหายเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า สลากของบุหรี่กรองทิพย์ เป็นใบสลากประกอบด้วยอักษรไทยคำ
ว่า "รยส" อยู่ในกรอบรูปวงกลม อักษรโรมันคำว่า "KRONGTHIP" "FILTER"
อักษรไทยคำว่า "กรองทิพย์""บุหรี่ปั๊นกรอง" "คำเตือนการสูบบุหรี่" เลขไทย "90"
เลขอาระบิก "90" และ "20" ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในราช
อาณาจักรในจำพวกสินค้าที่ 45 ประเภทบุหรี่ปั๊นกรอง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2542
เวลากลางวัน จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ
จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายและเสนอจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งสินค้าประเภทบุหรี่ปั๊น
กาเรต ที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายดังกล่าวจำนวน
619 ซอง โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าบุหรี่ปั๊นกาเรตดังกล่าวเป็นสินค้าที่มี
เครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหาย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย และจำเลยซึ่งไม่ได้รับอนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ได้มีไว้เพื่อขาย
ซึ่งบุหรี่ปั๊นกาเรตตรากรองทิพย์ 90 จำนวน 619 ซอง อันเป็นยาสูบตามกฎหมาย น้ำ

หนักรวม 12,380 กรัม อันเป็นการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบเกินกว่า 500 กรัม คิดเป็นราคา 12,380 บาท โดยยาสูบดังกล่าวมีได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ซึ่งจะต้องปิดแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2540) ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 กำหนดให้ปิดแสตมป์ยาสูบเป็นจำนวนรวม 8,666 บาท โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4, 108, 110, 115 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 4, 19, 24, 44, 49, 50 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91 ระเบียบวิธีพิจารณาของกลางเป็นของกรมสรรพสามิต และนับโทษจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 493/2542 ของศาลจังหวัดมุกดาหารด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110(1) ประกอบด้วย มาตรา 108 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 19, 24, 44, 49 และ 50 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้จำคุก 2 ปี และปรับ 150,000 บาท กระทงหนึ่ง ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 นั้น การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 50 ประกอบด้วย มาตรา 24 ฐานมีไว้เพื่อขายยาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ปรับ 129,990 บาท อีกกระทงหนึ่ง รวมโทษทุกกระทงความผิดเป็นจำคุก 2 ปี และปรับ 279,990 บาท พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีประกอบกับไม่ปรากฏว่า

จำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน จึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวต่อไปโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 รัฐบาลหรือชื่กาแรตของกลางเป็นของกรมสรรพสามิต ส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 493/2542 ของศาลจังหวัดมุกดาหารนั้น ไม่ปรากฏว่าศาลจังหวัดมุกดาหารได้มีคำพิพากษาดังกล่าวแล้ว จึงไม่อาจนับโทษต่อให้ได้ ยกคำขอส่วนนี้ของโจทก์เสีย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในคำฟ้อง นายนิยม ดีดวงพันธ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิต 4 จำสืบตำรวจพิภพพิมพ์สมแดง กับพวกร่วมกันจับจำเลยพร้อมกับยึดได้บุหรี่ที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังจำนวน 619 ซองและเป็นบุหรี่ที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบ ส่วนของเครื่องหมายการค้าปลอมที่แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของโรงงานยาสูบมีรายละเอียดดังนี้ ข้อความบนซองของคำว่า "รยส"จะมีเส้นที่บกว่า คำเตือนข้างซองของโรงงานยาสูบจะมีประมาณ 10 แบบ ไม่ใช่แบบเดียวตามข้างซองบุหรี่ของกลาง สายคาดสีแดงที่ซองบุหรี่ของโรงงานยาสูบจะมีลายน้ำ กว้างประมาณ 2 มิลลิเมตร ตามมาตรฐานไม่ใช่ตามแบบบุหรี่ของกลาง ข้อความที่ซองบุหรีว่า "ชำระค่าอากรแสตมป์ยาสูบแล้ว" และเครื่องหมายนกยูงรักดีที่อยู่ด้านบนข้อความดังกล่าวของโรงงานยาสูบ ชัดเจนกว่าซองบุหรีของกลางด้านข้างซองบุหรีของโรงงานยาสูบจะเขียนว่า "THAILAND TOBACCO MONOPOLY" แต่ซองบุหรีของกลางเขียนว่า "THAILAND TOBACCO MONOPOLY" เลข "20" และคำว่า "FILTER" ข้างซองบุหรีของ

โรงงานยาสูบ จะเป็นตัวหนากว่าของปลอม ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในประการแรกมีว่า จำเลยมีเจตนากระทำผิดตามฟ้องหรือไม่... ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยมีเจตนากระทำผิดตามฟ้อง อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

อุทธรณ์ของจำเลยในประการที่สองมีว่า หนังสือมอบอำนาจให้ร้องทุกข์ตามเอกสารหมายเลข 26 ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ การมอบอำนาจให้ร้องทุกข์คดีนี้จึงไม่ชอบนั้น เห็นว่าความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และความผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 เป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดินเจ้าพนักงานย่อมมีอำนาจจับกุมผู้กระทำผิดและพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจทำการสอบสวนได้ ไม่ว่าจะมีผู้เสียหายร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษผู้กระทำผิดหรือไม่ เมื่อการดำเนินคดีนี้มิใช่การดำเนินคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว จึงมิต้องมีการร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญาแก่จำเลย ดังนี้แม้จะวินิจฉัยว่าการมอบอำนาจให้ร้องทุกข์คดีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่จำเลยอุทธรณ์ก็หาไม่ผลทำให้การดำเนินคดีนี้แก่จำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดไม่ ข้ออุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในประการที่สามมีว่า การที่ศาลจังหวัดมุกดาหารอนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและสืบพยานเพิ่มเติมเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้ศาลจังหวัดมุกดาหารดำเนินการสืบพยานหลักฐานของโจทก์ตามคำขอของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 47 วรรคสอง เมื่อศาลจังหวัดมุกดาหารเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมย่อมมีอำนาจอนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและสืบพยานเพิ่มเติม ตามมาตรา 26 และ 30 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และข้อ

กำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 45
อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในประการที่สี่มีว่า ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดราคาयाสุบเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าปรับ ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะนำมาใช้คำนวณค่าปรับได้หรือไม่ เห็นว่า ประกาศกรมสรรพสามิตดังกล่าวเป็นการประกาศของอธิบดีกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติयाสุบ พ.ศ. 2509 มาตรา 23 เพื่อกำหนดราคาयाสุบชนิดบุหรี่หรือซิการ์เพื่อใช้เป็นมูลค่าในการคำนวณค่าแสตมป์याสุบตามมาตรา 5 ตีแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 23 ดังกล่าวมิได้บังคับให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้ แม้ประกาศกรมสรรพสามิตนี้จะมีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็มีผลใช้บังคับในการนำไปคำนวณค่าปรับได้ อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110(1) ประกอบมาตรา 108 ให้วางโทษจำเลยจำคุก 6 เดือน และปรับ 50,000 บาท เมื่อรวมโทษตามพระราชบัญญัติयाสุบ พ.ศ. 2509 แล้ว เป็นจำคุก 6 เดือน และปรับ 179,990 บาท ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสี่ คงจำคุก 4 เดือน 15 วันและปรับ 134,992.50 บาท โทษจำคุกคงให้รอการลงโทษไว้ตามกำหนดเดิม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ประชา ประสงค์จรรยา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พนักงานอัยการจะยื่นฟ้องคดีอาญาได้ จะต้องมีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 ซึ่งการสอบสวนจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการเริ่มต้นคดี ในกรณีความผิดต่อส่วนตัว มาตรา 121 วรรคสอง ให้เริ่มต้นคดีโดยมีคำร้องทุกข์ ส่วนความผิดต่อแผ่นดินจะเริ่มต้นด้วยคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษก็ได้แม้จะไม่มีคำร้องทุกข์ก็ต้องมีคำกล่าวโทษ พนักงานสอบสวนคงจะทำการสอบสวนโดยไม่มีคำกล่าวโทษไม่ได้ดังจะเห็นได้จากมาตรา 127 ให้นำบทบัญญัติในมาตรา 123 ถึง 126 ว่าด้วยคำร้องทุกข์มาบังคับกับเรื่องคำกล่าวโทษโดยอนุโลม

ไพโรจน์ วายุภาพ